108年司法官律師考試 - 國際公法（2301）

> 108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際公法部分（第56-65題）

第1題（原第56題）

以下何者屬於國際社會所公認絕對不許損抑之國際「強行法（jus cogens）」？

(A) 禁反言原則
(B) 公海自由原則
(C) 國家主權豁免原則
(D) 禁止侵略原則

答案：(D)

第2題（原第57題）

下列何者不是國際法之主體？

(A) 教廷（Holy See）
(B) 世界銀行（International Bank for Reconstruction and Development）
(C) 國際刑警組織（International Criminal Police Organization）
(D) 聯合國安全理事會（United Nations Security Council）

答案：(D)

第3題（原第58題）

下列何者屬於國際法上裁判性的爭端解決方式？

(A) 調停（mediation）
(B) 斡旋（good offices）
(C) 仲裁（arbitration）
(D) 調解（conciliation）

答案：(C)

第4題（原第59題）

依維也納條約法公約，關於條約之締結，下列敘述何者錯誤？

(A) 一國承受條約拘束之同意得以簽署之方式表示之
(B) 任一人員如出具適當之全權證書，視為得代表一國表示該國承受條約拘束之同意
(C) 條約約文之確定，須經所有談判國之國會同意
(D) 國家派駐國際組織之代表，為議定在該組織內議定之條約，得毋須出具全權證書

答案：(C)

第5題（原第60題）

下列何者不是政府間國際組織的法源？

(A) 設立該國際組織的基礎條約
(B) 國際組織總部所在國的內國法
(C) 習慣國際法
(D) 文明國家所承認的法律一般原則

答案：(B)

第6題（原第61題）

有關個人在國際法上地位，下列敘述何者錯誤？

(A) 條約得為個人創設權利，並透過締約國之內國法規範保障該權利的實現
(B) 在條約未創設相關程序性機制的情形，個人無法在國際法上直接主張條約賦予的權利
(C) 目前國際法上尚無個人得直接利用以救濟其權利的機制
(D) 條約得直接課以個人違犯國際犯罪行為的刑事責任

答案：(C)

第7題（原第62題）

下列何者並非國際法上合法先占領土的要件或方法？

(A) 系爭領土為無主地
(B) 國家在系爭領土派駐軍隊
(C) 國家之人民自古即在系爭領土上耕種
(D) 國家有取得系爭領土主權之主觀意思

答案：(C)

第8題（原第63題）

甲國國民A因竊盜罪逃入乙國駐在甲國大使館。甲國要求交出A但為乙國拒絕。甲國遂派遣警察強行進入乙國大使館逮捕A。關於甲國之行為，下列敘述何者正確？

(A) 乙國大使館所在地為甲國領土，甲國基於領土主權仍得進入乙國大使館逮捕A
(B) 乙國大使館無刑事犯庇護權，故甲國得進入大使館逮捕A
(C) 甲國基於自衛，得進入乙國大使館逮捕A
(D) 乙國大使館享有不可侵犯權，故甲國不得進入乙國大使館逮捕A

答案：(D)

第9題（原第64題）

有關國際法之政治庇護，下列敘述何者正確？

(A) 國家對於觸犯一般犯罪（如恐怖主義犯罪）之外國人，仍得給予政治庇護
(B) 國家給予外國人政治庇護僅能於其領域內為之，不可於其領域外為之
(C) 駐外使領館之政治庇護權是以領事關係公約為其法源依據
(D) 有關政治庇護之規定已屬習慣國際法

答案：(A)

第10題（原第65題）

依據羅馬規約（Rome Statute）及國際刑事法院裁判實務，關於戰爭罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 軍旅編制內幼童倘為志願參戰得阻卻違法

(B) 強迫婦女懷孕或絕育可能構成戰爭罪

(C) 適用於國際及非國際武裝衝突中之行為

(D) 懲罰範圍包括違反1949年日內瓦公約之行為

答案：(A)
